

1521236-60.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... de crimes e concurso material entre o roubo e a extorsão e imposição de regime fechado.

A Defesa Constituída, por seu turno, em debates, postulou a parcial procedência da ação com a condenação do réu pelo crime de roubo e absolvição quanto à extorsão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É caso de condenação do réu.

De proêmio, tendo em vista que o acusado foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1521236-60.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521236-60.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253206/2022 - 26º D.P. SACOMA, 27458788 - 26º D.P.

SACOMA, 2253206 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO TELES DE MIRANDA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

RICARDO TELES DE MIRANDA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas regras dos artigos 157, §2º, II, V, VII e §2º-A, I, c/c o artigo 61, II, "h" (vítima criança, M.M. de S.), por três vezes, na forma do artigo 70 e no artigo 158, §§1.º, 2.º e 3.º, por duas vezes, c/c o artigo 61, II, "h" (vítima criança M.M. de S.), na forma do artigo 70, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia a 14 de setembro de 2022, por volta das 21h30, no interior de uma residência situada na Rua Plínio de Moraes, 197, Perdizes, nesta

Cidade e Comarca, o réu previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios com três indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca e ainda mediante a restrição da liberdade das vítimas W. G. D., F.M.C. e M.M. de S., (criança com 10 anos de idade) os veículos Jeep/Compass, cor branca, placa FGLK3H35 e Jeep/Compass, cor branca, placa GDP0C11; além de diversos outros bens descritos no boletim de ocorrência de fls.42/48, dentre eles, eletrodomésticos; celulares; documentos; cartões bancários; relógios; e as quantias em espécie de R\$251,00 e US\$ 21,00, pertencentes às vítimas.

Consta ainda que o réu e seus comparsas não identificados, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionados constrangeram a vítima F.M.C, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas F.M.C. e contra seu filho menor, M.M. de S., (criança com 10 anos de idade), com o intuito de obter indevida vantagem econômica, a fazer em torno de 20 transferências bancárias para contas de terceiros, no valor aproximado de R\$ 50.000,00, restringindo-lhes a liberdade como condição necessária para a obtenção da vantagem econômica.

Segundo a denúncia, o réu e seus comparsas invadiram a casa das vítimas, um deles empunhando arma de fogo, e anunciaram o assalto; a vítima W.G.D. foi amarrada, ameaçada de morte e agredida com chutes e pontapés. Os roubadores ficavam revezando a posse da arma de fogo, bem como revezavam o arrebatamento dos bens.

Durante o assalto a vítima W.G.D. ficou como refém, ao passo que outro comparsa obrigava e constrangia a vítima F.M.C. efetuar transferências bancárias em favor de terceiros. Os ofendidos permaneceram em poder dos assaltantes até às 7:30 horas, até que abandonaram a casa de posse dos bens e dos carros.

A polícia foi acionada e seus integrantes obtiveram êxito em localizar o carro Jeep/Compass, cor branca, placa FGL3H35, então conduzido por desconhecido e pelo acusado ocupando o banco do passageiro, ao perceber a aproximação da viatura, o condutor fugiu, mas foi perseguido até colidir, o condutor evadiu-se ao passo que o réu foi detido, em seu poder foi localizada a arma de fogo, além de pertences subtraídos das vítimas; o carro foi vistoriado e apreendeu-se mais bens; o carro Jeep/Compass, cor branca, placa GFP0C11 foi localizado em situação de abandono, cujo interior havia mais bens roubados.

A denúncia foi recebida (fls. 89/92), o réu foi citado (fls. 117), e houve oferecimento de resposta à acusação (fls. 121). Em audiência foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi realizado o interrogatório do acusado.

O Representante do Ministério Público, em sede de debates, pediu a condenação do réu nos termos da denúncia. Observou que a pena há de ser severamente exasperada, diante das consequências, circunstâncias e dolo anormal, na segunda etapa reconhecimento da agravante da reincidência, por fim as causas de aumento de concurso de agentes, emprego de arma de fogo, arma branca e restrição de liberdade das vítimas, concurso formal de crimes e concurso material entre o roubo e a extorsão e imposição de regime fechado.

A Defesa Constituída, por seu turno, em debates, postulou a parcial procedência da ação com a condenação do réu pelo crime de roubo e absolvição quanto à extorsão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É caso de condenação do réu.

De proêmio, tendo em vista que o acusado foi preso, em flagrante, em poder de parte dos bens subtraídos, aplica-se a tese da inversão do ônus da prova, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Cito:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DOS RÉUS, OS QUAIS FORAM RECONHECIDOS PELA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL APLICADA PARA A CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. REGIME FECHADO ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Cabe lembrar que a jurisprudência tem entendido que em crimes patrimoniais a posse da res com o agente gera a presunção de autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao possuidor oferecer justificativa admissível para essa posse suspeita, o que não ocorreu no caso presente. Assim, em não o fazendo, prevalece para efeito de condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração." (TJ-SP - APL: 00026092020118260050 SP 0002609-20.2011.8.26.0050, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 21/05/2015, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/05/2015)

Some-se a isso que as vítimas, em ambas as oportunidades em que ouvidas, não tiveram dúvida em apontar o réu como um dos autores do roubo.

As vítimas narraram com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, tais como descritos na denúncia, ressaltando que os assaltantes foram muito agressivos, inclusive o réu que era o mais violento. Esclareceram que permaneceram a noite toda em poder dos assaltantes que além de subtrair os bens, eles efetuaram transferências da conta bancária de ambas as vítimas.

E se não bastasse, os policiais militares Lucas Dias Terrabuio e Brendo Lamartine de Melo Braz, em contraditório judicial, confirmaram a prisão do réu e a apreensão da res furtiva.

Por fim o réu admitiu, em parte, a acusação, negou, todavia, as agressões, e também não bebeu álcool na casa, só procurou os bens e olhou as câmeras.

Assim, a apreensão de parte da res furtiva em poder do réu, aliada aos relatos das vítimas e reconhecimento convicto em Juízo, somados aos depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela localização e prisão do acusado, são suficientes provas para a condenação do réu quanto ao roubo e à extorsão.

As causas de aumento de pena do concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e arma branca e restrição de liberdade da vítima ficaram demonstrada.

A vítima disse que eram quatro os assaltantes, e eles portavam arma de fogo e ainda se valeram de faca de sua propriedade, que pegaram nos pertences dela.

Aliás, a arma de fogo foi apreendida e periciada fls. 103/106 e os peritos que examinaram a arma de fogo, atestaram sua plena eficácia ao disparo.

As vítimas tiveram a liberdade restringida; elas permaneceram por tempo relevante - a noite toda - em poder dos roubadores, no interior da própria casa.

Por fim, a meu ver, não é caso de se acolher a tese defendida pela Defesa - reconhecer crime único ou absolver quanto ao crime de extorsão -, porque além do crime de roubo, o réu e seus comparsas ainda praticaram o delito de extorsão, parecendo inapropriada a absorção desse crime pelo primeiro.

Isto porque, inicialmente, houve o anúncio do assalto, apossaram-se do carro e demais pertences; ainda as constrangeram a efetuar várias transferências bancárias, via aplicativo do celular, tornando certa a conduta quanto o crime de extorsão.

E justamente por isso os crimes de roubo e extorsão mediante sequestro se diferenciam. Vale dizer, no segundo delito exige-se a participação ativa da vítima, que deve fazer alguma coisa, ou seja, entregar ao agente aquilo que ele não conseguiria por conta própria.

O tipo penal específico para o crime conhecido como "sequestro relâmpago" foi inserido no ordenamento jurídico pela Lei nº 11.923/2009, que acrescentou o § 3º no artigo 158 do Código Penal, o qual prevê pena superior àquela imposta aos réus, com base no artigo 158, § 1º, do Código Penal.

É o que afasta a possibilidade de absorção entre um e outro delito e impõe a condenação em concurso material.

Veja-se o seguinte julgado:

"Firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem divergir da do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que configura hipótese de concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, a conduta do autor que, após subtrair bens de propriedade da vítima, a obriga, também mediante grave ameaça, a efetuar compras de outros bens, visando a obtenção de indevida vantagem econômica" (Resp. 437.157/SP, DJe 09.03.09).

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Para o delito de roubo: